

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, 40 tahun, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini menguasai kepada SAMPURNADI, S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “SAMPURNADI, S.H. & ASSOCIATES”, yang beralamat di Komplek Gresik Kota Baru Jl. Sampit No. 16 Gresik, semula TERMOHON sekarang PEMBANDING, selanjutnya disebut **TERMOHON / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, 43 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini menguasai kepada AGUNG SUPANGKAT, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum “AGUNG SUNDARI KABAT & PARTNERS”, yang beralamat di Jl. Pucang Adi No. 117 Surabaya, semula PEMOHON sekarang TERBANDING selanjutnya disebut **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik nomor : 0850/Pdt.G/2008/PA.Gs tanggal 22 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak Terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Gresik bahwa Termohon pada tanggal 5 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 22 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1429 H. nomor : 0850/Pdt.G/2008/PA.Gs, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2009 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Pebruari 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 22 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1429 H. nomor : 0850/Pdt.G/2008/PA.Gs, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, memori banding dari kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan - pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan hakim tingkat pertama, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dan telah berpisah tempat tinggal selama $\pm$ 6 bulan yang penyebabnya antara lain karena Pemohon bermaksud berpoligami namun Termohon tidak menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya yakni bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memanipulasi keterangan saksi-saksi, dalil ini tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan sebab dari hasil pemeriksaan Berita Acara Persidangan, putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan serta tidak menyimpang dari catatan Berita Acara Persidangan dan Majelis Hakim tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tangga tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding terbukti telah retak dan pecah, dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak sudah didengar keterangannya dimuka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/AG/2000 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan selain itu usaha perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Mediator juga mengalami kegagalan sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 24 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon / Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon / Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Thalaq min al Syariat al-Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “ Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding tidak ternyata berbuat nusyuz terhadap Pemohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara ex officio dapat membebaskan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat Ath-Thalaq ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang wajar dan pantas jika Pemohon / Terbanding diwajibkan membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon / Pembanding, dan termasuk didalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah juz IV hal 576 sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal ”.

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut’ah, Al-qur’an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut’ah itu harus ma’ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberian mut’ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : “Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang wajar dan pantas jika Pemohon / Terbanding dibebani kewajiban membayar mut'ah sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah). Dengan demikian maka Pemohon / Terbanding harus dihukum membayar kepada Termohon / Pemanding, nafkah iddah Rp.1.500.000,- X 3 bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 22 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 0850/Pdt.G/2008/PA.Gs dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan yang diktumnya sebagaimana tersebut pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Termohon / Pemanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan pada Termohon / Pemanding ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon / Pemanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 22 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1429 H., nomor : 0850/Pdt.G/2008/PA.Gs dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik ;
 3. Menghukum Pemohon secara ex officio untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah iddah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

4. **Membebaskan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;
5. **Membebaskan** kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Materai : Rp. 6. 000,-
2. Redaksi : Rp. 5. 000,-
3. Pemberkasan : Rp. 50. 000,-

J u m l a h : Rp. 61. 000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.